

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6230/2541

นาง มยุรี เบ็ญจาศิริโรจน์
นาง ชฎารัตน์ รินท พล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226, มาตรา 248 วรรคสอง

แม้คดีนี้โจทก์จะฟ้องขับไล่จำเลยออกจากตึกแถวพิพาทและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 20,000 บาทแต่เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ขับไล่จำเลยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 8,000 บาท โจทก์และจำเลยไม่ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวย่อมถือได้ว่าในขณะที่ยื่นคำฟ้องนั้นตึกแถวพิพาทอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาทคดีจึงต้องห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง จำเลยฎีกาว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและงดสืบพยานจำเลยเป็นการไม่ชอบนั้นเป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลว่าสมควรอนุญาตให้เลื่อนคดีและสืบพยานต่อไปหรือไม่ อันเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงแม้จะเป็นการฎีกาโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณาตามมาตรา 226 ก็ต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 163140 และ 163141 กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถว 2 คูหาเลขที่ 53/26 และ 53/27 โดยซื้อมาจากเด็กชายสันต์ ยอดมณีจำเลยเป็นเจ้าของตึกแถวเลขที่ 53/28-30 ซึ่งอยู่ติดกับ

ตึกแถวของโจทก์ และจำเลยเป็นผู้ครอบครองตึกแถวของโจทก์อยู่ก่อนที่โจทก์จะซื้อ มา โดยจำเลยได้รับอนุญาตให้ครอบครองอยู่ชั่วคราวเพื่อใช้พื้นที่ชั้นล่างเป็นที่จอดรถ จากผู้ดูแลตึกแถวนั้น เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวดังกล่าวมาแล้ว โจทก์บอกกล่าว ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากตึกแถวของโจทก์หลายครั้ง แต่ จำเลยเพิกเฉย การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้ รับความเสียหาย ไม่สามารถเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์จากตึกแถวดังกล่าว ปัจจุบันตึกแถวของโจทก์หากโจทก์นำออกให้บุคคลอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดือน ละ 10,000 บาทต่อห้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจาก ตึกแถวเลขที่ 53/26 และ 53/27 และส่งมอบตึกแถวดังกล่าวให้แก่โจทก์ในสภาพ เรียบร้อย กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 20,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวดังกล่าวและส่งมอบ ตึกแถวดังกล่าวให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครองตึกแถวพิพาทโดยเป็นผู้เช่าจากเจ้าของ เดิม โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและ หน้าที่ของเจ้าของเดิม จำเลยมิได้ผิดสัญญาและสัญญาเช่ายังมีผลใช้บังคับอยู่ จำเลย จึงมีสิทธิอาศัยในตึกแถวพิพาทตามสัญญาต่อไปจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่ โจทก์เรียกร้องและค่าเสียหายของโจทก์สูงเกินความจริง โจทก์ไม่ได้บอกเลิกสัญญา เช่าระหว่างจำเลยกับเจ้าของเดิมและไม่เคยบอกกล่าวให้จำเลยออกไปจากตึกแถว พิพาท โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรก จำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายจำเลยป่วย โจทก์ไม่ค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนนัดที่สองจำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่าจำเลยป่วย โจทก์คัดค้านศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนและกำชับว่านัดหน้าให้จำเลยเตรียมพยานมา ให้พร้อม นัดที่สามจำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่าจำเลยป่วยโจทก์คัดค้าน ศาลชั้นต้นเห็น

ว่าจำเลยมีพฤติการณ์ประวิงคดีแต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงอนุญาตให้เลื่อนคดีเป็นครั้งสุดท้ายและกำชับว่านัดหน้าจะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีอีกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ นัดที่สี่จำเลยขอเลื่อนคดีอีกอ้างว่าจำเลยเดินทางไปทำกิจธุระสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถเดินทางมาเบิกความตามนัดได้โจทก์คัดค้านว่าจำเลยมีเจตนาประวิงคดี ศาลชั้นต้นเห็นว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่เพิกเฉยไม่สนใจดำเนินคดีของตนเป็นการประวิงคดี จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีอีกและมีคำสั่งงดสืบพยานจำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวพิพาทเลขที่ 53/26 และ 53/27 และให้ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 8,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวพิพาทดังกล่าว

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและงดสืบพยานจำเลย กับอุทธรณ์คำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีอีกและงดสืบพยานจำเลยนั้นชอบแล้ว พิพากษายืน

จำเลยฎีกาคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและงดสืบพยานจำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม่คดีนี้โจทก์จะฟ้องขับไล่จำเลยออกจากตึกแถวพิพาทและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 20,000 บาท แต่เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ขับไล่จำเลยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 8,000 บาทโจทก์และจำเลยไม่ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าในขณะที่ยื่นคำฟ้องนั้นตึกแถวพิพาทอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท คดีจึงต้องห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองจำเลยฎีกาว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดี

และงดสืบพยานจำเลยเป็นการไม่ชอบนั้น เป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลว่าสมควรอนุญาตให้เลื่อนคดีและสืบพยานต่อไปหรือไม่อันเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงแม้จะเป็นการฎีกาโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณาตามมาตรา 226 ก็ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาคำสั่งของจำเลยนั้นเป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษาให้ยกฎีกาคำสั่งของจำเลย คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่จำเลย

(สุวัตร์ สุขเกษม-จรัญ หัตถกรรม-อรุณ น้ำประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>